

POLÍTICA DE PRIVACIDADE INTERNA

1 Objetivo

As sociedades empresárias que compõem o grupo econômico da WTorre S.A. (“**WTorre**”), possuem o compromisso de tratar os Dados Pessoais aos quais têm acesso de acordo com a legislação vigente aplicável sobre privacidade e proteção de dados, em especial, às disposições estabelecidas pela Lei nº 13.709/2018 (“Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais” ou “LGPD”), bem como seguindo as melhores práticas nacionais sobre privacidade e proteção de dados.

À vista disso, a presente Política Interna de Privacidade (“**Política**”) foi elaborada pela WTorre com o objetivo de informar os seus Colaboradores, de maneira transparente e objetiva, sobre como a WTorre trata os Dados Pessoais (conforme definição abaixo) aos quais tem acesso, no contexto de desenvolvimento de suas atividades, bem como outras informações aplicáveis relativas às suas práticas envolvendo privacidade.

2 Definições que você precisa saber antes de ler essa Política

“Anonimização”:	significa a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis no momento do tratamento, por meio do qual um dado perde a possibilidade de associação, direta ou indireta, a um indivíduo.
“Colaboradores”:	significa todos os indivíduos contratados pela WTorre para trabalhar e/ou exercer alguma função, independentemente do tipo de cargo ocupado ou do setor em que exerce a sua atividade, englobando seus funcionários, diretores, estagiários, aprendizes, empregados temporários. Nos termos desta Política, os Colaboradores figurarão, também, como Titulares dos Dados Pessoais.
“Controlador”:	significa a pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de Dados Pessoais. A WTorre é o Controlador dos Dados Pessoais dos seus Colaboradores nos termos desta Política.
“Dados Pessoais”:	significa quaisquer informações relacionadas a uma pessoa natural identificada ou identificável.
“Dados Pessoais Sensíveis”:	significa Dados Pessoais sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dados referentes à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural, nos termos descritos na LGPD.

“LGPD”:	significa a Lei nº 13.709/2018, denominada, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais que prevê, dentre outras providências, os direitos dos titulares dos dados, as bases legais para o tratamento de Dados Pessoais e as obrigações e requisitos relativos a incidentes de segurança da informação envolvendo Dados Pessoais.
“Operador”:	significa a pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o tratamento de Dados Pessoais em nome do Controlador.
“Política”:	significa esta Política de Privacidade Interna.
“Titular de Dados Pessoais” ou “Titular”:	significa a pessoa natural a quem se referem os Dados Pessoais que são objeto de tratamento. Neste caso, corresponde aos Colaboradores da WTorre e seus dependentes.
“Tratamento de Dados Pessoais”:	significa toda e qualquer operação realizada com Dados Pessoais, como as que se referem à coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração.
“WTorre”:	significa todas as sociedades que compõem o grupo econômico da WTorre S.A.

3 Abrangência

A presente Política é aplicável aos Colaboradores da WTorre, de todos os níveis organizacionais, incluindo empregados temporários, jovens aprendizes e estagiários, bem como à todas as atividades desenvolvidas pela WTorre.

4 Dados Pessoais Tratados

Para a WTorre desenvolver as suas atividades, em especial na figura de empregador ou contratante, é imprescindível o Tratamento de Dados Pessoais de seus Colaboradores, os quais incluem:

- **Dados de identificação:** como nome completo; data de nascimento; nacionalidade; gênero; estado civil; números de documentos de identificação (e.g., RG, CPF, CNH e título de eleitor); endereço residencial, endereço de e-mail, telefone; informações sobre veículos (e.g., modelo e placa); profissão; dentre outras informações se façam necessárias para a adequada identificação e registro do Colaborador na WTorre, incluindo cópia de documentos identificação e de documentos de trabalho (e.g., CTPS, PIS, OAB, CREA, etc.), fornecidos pelo Colaborador, conforme aplicável;
- **Dados relacionados à rotina de trabalho:** como dias trabalhados; horário e local de trabalho; logs de acesso; individualizadores de máquina (IMEI, MAC Address etc.);

nome de usuário/senhas; dados de navegação na internet em equipamentos corporativos; informações sobre e-mails e/ou comunicadores instantâneos corporativos, coletados, automaticamente, pelos sistemas da WTorre;

- **Dados sobre o desempenho e histórico profissionais:** como informações sobre escolaridade, certificados, histórico profissional prévio e atual na WTorre, idiomas falados, informações sobre desempenho no trabalho e remuneração prévia, fornecidos pelo Colaborador;
- **Dados financeiros:** como conta bancária, remuneração e holerite, fornecidos pelo Colaborador, conforme aplicável;
- **Dados sensíveis:** como dados biométricos; dados de saúde (e.g. licenças médicas, atestados médicos, doenças pré-existentes etc.), origem racial ou étnica, fornecidos pelo Colaborador;
- **Imagens de vídeo e fotografia:** como fotografia fornecida pelo Colaborador, no momento de sua admissão e imagens coletadas por meio do circuito fechado de televisão das instalações da WTorre ou demais imagens coletadas durante a realização de eventos corporativos ou rotinas de trabalho; e
- **Informações sobre dependentes e terceiros:** dados de dependentes dos Colaboradores, tais como nome completo, data de nascimento, número do documento de identificação (RG e CPF), filiação, dentre outros necessários para inclusão destes como beneficiários de planos de saúde e planos odontológicos. Nesse sentido, relevante destacar que, no caso de tratamento de dados de crianças, o Colaborador declara ser um dos pais ou responsável legal e consente com o Tratamento de Dados Pessoais na medida do exigido pela legislação vigente aplicável, assim como no que se refere à coleta de imagens durante a realização de eventos corporativos ou sociais promovidos pela WTorre.

5 Finalidade dos Tratamentos

Os dados do item 4 acima são tratados pela WTorre para as seguintes finalidades:

- **Obrigações contratuais:** os dados de identificação, dados financeiros e informações sobre dependentes são utilizados para que a WTorre possa cumprir com as obrigações assumidas contratualmente junto ao Colaborador, incluindo, mas não se limitando a execução do contrato de trabalho, requisição de credenciais de acesso ao prédio onde a WTorre encontra-se localizada, gestão de folha de pagamento do Colaborador e gestão de benefícios laborais do Colaborador (e.g., plano de saúde, seguro de vida, dentre outros);
- **Cumprimento de obrigações legais:** os dados cadastrais, dados financeiros e dados relacionados à rotina de trabalho são utilizados para atender as obrigações legais ou regulatórias impostas à WTorre pela legislação trabalhista e tributária vigente aplicável, como empregador;
- **Desenvolvimento das atividades operacionais:** os dados de identificação, dados relacionados à rotina de trabalho, imagens de foto e vídeo são utilizados para o desenvolvimento das atividades operacionais da WTorre, como, por exemplo, para configuração de acesso aos sistemas, permissão de acesso aos espaços físicos da WTorre, confecção de crachás, dentre outras atividades;

- **Fins publicitários e atividades de *marketing*:** os dados de contato podem ser utilizados pela WTorre para o envio de campanhas de *marketing* e *newsletters*;
- **Segurança e prevenção à fraude:** os dados de identificação, imagens de foto e vídeo e a biometria coletada para marcação de ponto são utilizadas para controle de acesso aos espaços físicos da WTorre, além de monitoramento, por meio de câmeras de segurança; e
- **Outras finalidades:** A WTorre poderá utilizar os dados pessoais coletados também para outras finalidades que não sejam conflitantes ou excessivas em relação às finalidades listadas acima, sempre em conformidade com a legislação brasileira vigente aplicável, com base em interesse legítimo, exceto nos casos em que prevaleçam os direitos e garantias legais do Titular de Dados Pessoais.

6 Compartilhamento de Dados dos Colaboradores

A WTorre poderá compartilhar Dados Pessoais de Colaboradores com terceiros para gestão de contratos e prestação de serviços, dentre os quais destacam-se os seguintes:

- sociedades empresárias terceiras, para que os Colaboradores sejam, eventualmente, registrados em seus sistemas para fins de manutenção ou atualização de contatos;
- instituições financeiras para fins de gestão do pagamento de salários e outros valores devidos aos Colaboradores;
- prestadores de serviços de saúde ocupacional, responsáveis por realizar exames admissionais, demissionais e periódicos;
- sociedades empresárias que oferecem e realizam a gestão dos benefícios dos Colaboradores (e.g., plano de saúde, plano odontológico, vale transporte, vale alimentação e refeição, dentre outros).

Ainda, a WTorre poderá compartilhar Dados Pessoais de Colaboradores: (a) com órgãos governamentais a fim de cumprimento de obrigações legais, bem como para responder a investigações e/ou processos judiciais ou administrativos; e (b) na hipótese de qualquer operação societária envolvendo a WTorre, inclusive eventual venda de seus ativos, em virtude de auditorias e/ou para eventual consumação de tal(is) operação(ões).

Nesse sentido, a WTorre informa que os terceiros com quem compartilha os Dados Pessoais que coleta, acima mencionados, recebem tais Dados Pessoais, na condição de Operadores de Tratamento, na maioria dos casos, de modo que, nos termos da legislação brasileira vigente aplicável, adotam as melhores práticas de segurança da informação e, observam sempre o seguinte:

- (i) os Dados Pessoais compartilhados pela WTorre são tratados exclusivamente dentro dos limites do contrato celebrado com tal(is) terceiro(s), ou em sua falta, dos termos da contratação de tal(is) terceiro(s);
- (ii) nas hipóteses em que o(s) terceiro(s) com quem a WTorre compartilhar Dados Pessoais venha(m) a utilizá-los para qualquer finalidade diversa das descritas no contrato celebrado com a WTorre ou nesta Política, este(s) será(ão) responsabilizado(s), integralmente e como Controlador(es);

- (iii) ao término da relação entre a WTorre e o(s) terceiro(s) com quem a WTorre compartilhar Dados Pessoais, ou quando assim a WTorre solicitar, o(s) terceiro(s) deverá(ão) eliminar os Dados Pessoais compartilhados pela WTorre;
- (iv) sempre que necessário, o(s) terceiros(s) prestará(ão) à WTorre a devida cooperação na condução de toda e qualquer atividade necessária à avaliação, implementação, legitimação, adequação, análise de risco e/ou impacto à proteção de dados, análise de segurança da informação, ou garantia de integridade, segurança e legalidade ao tratamento de dados conduzido por ele(s) em nome da WTorre; e
- (v) deverão adotar e implementar todas as medidas de segurança técnicas e administrativas adequadas para garantir a segurança, a confidencialidade, integridade e disponibilidade dos Dados Pessoais compartilhados pela WTorre, considerando a natureza dos dados e do tratamento, a tecnologia disponível e os riscos envolvidos, incluindo, a manutenção de um programa de governança em privacidade e proteção de dados.

Ademais, na hipótese de alguma autoridade policial, administrativa ou judicial requerer acesso aos dados do Titular e, este requerimento estiver respaldado na legislação brasileira vigente aplicável, a WTorre poderá compartilhar os Dados Pessoais para atender a tal solicitação.

Por fim, destaca-se que a WTorre poderá compartilhar os Dados Pessoais para a proteção de seus interesses, em qualquer tipo de conflito, inclusive demandas administrativas, judiciais e arbitrais.

7 Armazenamento dos Dados Pessoais

A WTorre armazena os Dados Pessoais dos Colaboradores apenas pelo período necessário para atingirem a finalidade para os quais foram coletados, ou seja, durante todo o período em que o Colaborador integra o quadro de funcionários da WTorre e/ou possuir interesse em receber materiais publicitários da WTorre, ou ainda, pelo tempo necessário para:

- para o exercício regular de direitos em processos judiciais, administrativos ou arbitrais, considerando-se, para tanto, os prazos prescricionais aplicáveis, como, por exemplo, os relacionados a possíveis demandas trabalhistas; e
- para o cumprimento de obrigações legais ou regulatórias, como, por exemplo, dados relacionados ao INSS e ao e-Social;
- o atendimento de seu legítimo interesse, respeitadas as legítimas expectativas do Titular de Dados Pessoais.

Além disso, a WTorre informa que poderá armazenar os Dados Pessoais que coleta em território estrangeiro, incluindo *data centers* terceirizados. Todavia, desde já, a WTorre informa que adota todas as medidas técnicas e administrativas necessárias para que os Dados Pessoais sejam transferidos e armazenados dentro dos mesmos parâmetros de segurança eventualmente exigidos pela LGPD e pela ANPD sobre o tema

8 Direitos dos Titulares de Dados

Em cumprimento à legislação aplicável, no que diz respeito ao Tratamento de Dados Pessoais que a WTorre coleta de seus Colaboradores, a WTorre informa que respeita e garante a possibilidade de apresentação de solicitações baseadas nos direitos previstos na LGPD, de acordo com o quanto aplicável, diante da relação jurídica da WTorre com o Titular de Dados Pessoais, quais sejam:

- confirmação da existência de Tratamento de Dados Pessoais pela WTorre;
- acesso aos Dados Pessoais tratados pela WTorre;
- correção de Dados Pessoais incompletos, inexatos ou desatualizados na base de dados da WTorre;
- anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados pela WTorre em desconformidade com a legislação vigente aplicável;
- portabilidade de Dados Pessoais tratados pela WTorre;
- eliminação de eventuais Dados Pessoais tratados com base no consentimento, exceto nas hipóteses previstas na legislação aplicável;
- informação sobre as entidades públicas e privadas com as quais compartilhamos os seus Dados Pessoais;
- informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as consequências de sua negativa; e
- revogação do seu consentimento, quando eventualmente aplicável.

Caso o Titular necessite exercer qualquer um dos direitos acima descritos, ou ainda, acredite que seus Dados Pessoais foram e/ou estão sendo utilizados de maneira incompatível com as finalidades descritas nesta Política, este poderá apresentar sua solicitação para o e-mail: dpo@wtorre.com.br informando, no mínimo, o seu nome completo e número de CPF em conjunto com a descrição detalhada de sua solicitação.

Ao receber a solicitação do Titular de Dados Pessoais, a WTorre empreenderá os melhores esforços para atender ao requerimento do Titular no menor espaço de tempo possível e, conforme aplicável, dentro do(s) prazo(s) estabelecido(s) na legislação vigente aplicável, nos limites de sua responsabilidade.

Todavia, é possível que, mesmo que um Titular requeira a exclusão de todos os seus Dados Pessoais da base de dados da WTorre, a WTorre mantenha tais Dados Pessoais para cumprir com eventuais obrigações legais ou regulatórias ou para permitir o adimplemento de obrigações assumidas contratualmente ou, ainda, para que a WTorre possa exercer seus direitos, conforme aplicável, nos limites autorizados pela legislação vigente aplicável.

9 Segurança dos Dados Pessoais

A WTorre emprega os melhores esforços para proteger os Dados Pessoais que trata, de modo que implementa medidas técnicas e organizacionais apropriadas para proteger Dados Pessoais contra tratamento desautorizado ou ilegal e contra perda acidental, destruição ou danos. Nesse sentido, a WTorre informa que armazena os Dados Pessoais dos Colaboradores de maneira segura em equipamentos e arquivos físicos protegidos, sendo o acesso restrito a determinadas pessoas.

Embora a WTorre adote todas as medidas de segurança compatíveis com a natureza dos Dados Pessoais tratados e com as melhores práticas disponíveis no mercado, nenhuma transmissão ou tratamento eletrônico de dados é completamente seguro, estando suscetível a falhas técnicas ou eventuais ações mal-intencionadas de terceiros. Todavia, mesmo em caso de eventual incidente de segurança, a WTorre possui um plano de ação com foco na mitigação de riscos relacionados a quaisquer ocorrências envolvendo Dados Pessoais.

Todavia, em caso de eventual incidente de segurança da informação, a WTorre informa que possui plano de ação com foco na mitigação de riscos relacionados a quaisquer ocorrências envolvendo Dados Pessoais.

10 Legislação Aplicável e Jurisdição

Esta Política é regida, interpretada e executada de acordo com a legislação brasileira vigente aplicável, em especial, a LGPD, independentemente das leis de outros países, sendo competente o foro da Comarca da Capital do estado de São Paulo para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias decorrentes desta Política.

11 Alterações na Política de Privacidade

A WTorre reserva-se o direito de alterar esta Política a qualquer momento, mediante publicação da versão atualizada no sistema interno destinado aos seus Colaboradores. Por este motivo, é indicada, ao final desta Política, a data de sua última atualização. Ainda, em caso de modificações relevantes, os Colaboradores serão comunicados via e-mail a esse respeito.

12 Contato

Quaisquer assuntos relacionados à esta Política, incluindo, mas, não somente, dúvidas, comentários e sugestões, ou ainda, outros assuntos relativos às atividades de Tratamento de Dados Pessoais conduzidas pela WTorre, devem ser endereçados para o seguinte e-mail: dpo@wtorre.com.br.

Última atualização: 19 de dezembro de 2021.